

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 23/2538

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายปรีชา สมความคิด

จำเลย

นายประยงค์ สมความคิด ผู้รับมอบ

อำนาจจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับฎีกาเฉพาะ ข้อ 2 ก. และ 2 ข. ส่วนข้อ 2.ค นั้น เป็นฎีกาข้อกฎหมาย ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ค. ที่ว่า โจทก์เป็นผู้ค้าและผู้ขายบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่สมาชิก แต่โจทก์มิได้ ให้บริการดังกล่าวแก่จำเลย จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธการจ่าย ค่าบริการให้แก่โจทก์ได้ และการที่โจทก์ออกข้อบังคับข้อ 29 ตามเอกสารหมาย จ.9 น่าจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชนและน่าจะเป็นโมฆะตามมาตรา 150 และ 373 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อกฎหมายที่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาข้อ 2 ค. ของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 94)ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าน้ำประปา 24,797 บาท ค่าบริการ 100 บาท ค่าหุ้ 550 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 25,447 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยชำระค่าบริการแก่โจทก์ในอัตรา เดือนละ 100 บาท หรืออัตราตามข้อบังคับโจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะพ้นสมาชิกภาพของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลย

ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาเฉพาะข้อ 2 ค.ดังกล่าว (อันดับ 81) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้ค้าและผู้ขายบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่สมาชิก แต่โจทก์มิได้ให้บริการดังกล่าวแก่จำเลย จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายค่าบริการให้โจทก์ได้ และฎีกาที่ว่า โจทก์ออกข้อบังคับข้อ 29ตามเอกสารหมาย จ.9 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเป็นโมฆะนั้นปัญหาดังกล่าวมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์และมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยดังที่จำเลยอ้างจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้ค้าและผู้ขายบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่สมาชิก แต่โจทก์มิได้ให้บริการดังกล่าวแก่จำเลย จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายค่าบริการให้โจทก์ได้ และฎีกาที่ว่า โจทก์ออกข้อบังคับข้อ 29ตามเอกสารหมาย จ.9 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเป็นโมฆะนั้นปัญหาดังกล่าวมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์และมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยดังที่จำเลยอ้างจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันต พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ